拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２１-０６１６１１
起案日	令和　７年　７月　３日
特許庁審査官	三木　隆　　３３１２　２Ｊ００
特許出願人代理人	弁理士法人　ＨＡＲＡＫＥＮＺＯ　ＷＯＲＬＤ　ＰＡＴＥＮＴ　＆　ＴＲＡＤＥＭＡＲＫ　様
適用条文	第３７条（単一性）

［前置審査］

＜＜＜＜　　最後　　＞＞＞＞

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から６０日以内に意見書を提出してください。

理由

１．（発明の単一性）この出願は、下記の点で特許法第３７条に規定する要件を満たしていない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

●理由１について

引用文献１には、牛乳アレルゲンタンパク質に由来するエピトープペプチドが記載されている。
したがって、請求項１に最初に記載された発明の特別な技術的特徴は、スポット１のタンパク質に由来する抗原ペプチド（すなわち、請求項１の（Ｅ１）（Ｅ２））である。

そして、その他の（Ｅ１１）、（Ｅ１２）、（Ｅ１３）、（Ｅ１４）、（Ｅ１５）、および（Ｅ２３）のペプチドはスポット１のタンパク質に由来するペプチドではないから、（Ｅ１１）、（Ｅ１２）、（Ｅ１３）、（Ｅ１４）、（Ｅ１５）、および（Ｅ２３）のペプチドは請求項１に最初に記載された発明と発明の特別な技術的特徴が共通していない。

また、請求項２-１２についても、請求項１と同様であり、請求項２-１２の（Ｅ１１）、（Ｅ１２）、（Ｅ１３）、（Ｅ１４）、（Ｅ１５）、および（Ｅ２３）のペプチドはスポット１のタンパク質に由来するペプチドではないから、（Ｅ１１）、（Ｅ１２）、（Ｅ１３）、（Ｅ１４）、（Ｅ１５）および（Ｅ２３）のペプチドは請求項１に最初に記載された発明と発明の特別な技術的特徴が共通していない。

この出願は特許法第３７条の規定に違反しているので、請求項１-１２の（Ｅ１）（Ｅ２）に係る発明以外の請求項に係る発明については同法第３７条以外の要件についての審査を行っていない。

＜最後の拒絶理由通知とする理由＞

軽微な記載上の不備の是正、請求項の削除等により拒絶理由が解消されるので、最後の拒絶理由を通知する。

＜引用文献等一覧＞

１．国際公開第２０１０／０５２９３９号

＜先行技術文献調査結果の記録＞

・調査した分野　　ＩＰＣ　Ｇ０１Ｎ３３／４８-３３／９８

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

＜補正をする際の注意＞

（１）明細書、特許請求の範囲について補正をする場合は、補正により記載を変更した箇所に下線を引いてください（特許法施行規則様式第１３備考４、５）。

（２）補正は、この出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内で行わなければなりません。さらに、特許請求の範囲について補正をする際には、請求項の削除、特許請求の範囲の限定的減縮、誤記の訂正又は明瞭でない記載の釈明（拒絶の理由に示す事項についてするものに限る）を目的とする補正に限られます。また、意見書で、各補正事項について補正が適法なものである理由を、根拠となる出願当初の明細書等の記載箇所を明確に示したうえで主張してください。

（３）特許請求の範囲について補正をする際には、特許法第１７条の２第４項に

違反する補正とならないよう、注意してください。

＜応答期間の延長に関する注意＞
　前置審査における応答期間の延長は、審判段階の運用が適用されます。したがって、延長の理由も、対比実験データの取得又は審判手続書類の翻訳を理由とするものに限られます。また、応答期間経過後の延長請求は認められません。詳しくは、審判便覧２５-０４を参照してください。

　この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前に電話でご連絡ください。
　電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官（補）名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。

審査第一部分析診断　　三木　隆(みき　たかし)
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１　内線３２５２
※ ○○○○@jpo.go.jp （上記「○○○○」に置き換えて、「PA2J」と入力ください）。

審査長／代理	審査官	審査官補
▲高▼木　尚	三木　隆	
３６１１	３３１２	